

2. 입찰 집행 부적정

□□□□과는 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제4조(구매 증대) 제2항에 따라 기획재정부장관이 고시하는 기준금액(물품 및 용역: 2억 2천 만원) 미만의 물품 및 용역에 대하여는 중소기업자와 우선적으로 계약을 체결하여야 하며, 같은 법률 제7조의2(소기업 및 소상공인에 대한 경쟁제품 조달계약에 관한 특례)에 따라 중소벤처기업부장관이 지정한 물품 또는 용역에 대해서는 소기업 또는 소상공인만을 대상으로 하는 제한경쟁입찰에 따라 계약을 체결할 수 있다. 위 사항에 해당하는 계약을 체결할 때는 중소기업확인서를 확인하여야 하며 입찰을 진행할 경우 중소기업확인서는 입찰마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 한다.

그러나, ‘[redacted] 구입(연간단가)(재공고)’ 등 3건의 입찰에서 입찰참가자격을 ‘중·소기업·소상공인 확인서’를 보유한 자로 제한하였으나, 입찰등록한 2인 중 1인은 중소기업확인서를 미보유한 입찰참가자격이 없는 자로 「회계규정」 제200조(경쟁입찰의 성립)에 따른 2인 이상의 유효한 경쟁입찰이 성립하지 않는데도 □□□□과 입찰집행관은 개찰하여 낙찰자를 선정 및 계약을 체결하였다.

또한 ‘[redacted] 구입(연간단가)’ 등 4건은 2인의 입찰참가자 모두 중소기업확인서를 미보유한 입찰참가자격이 없는 자로 입찰이 성립할 수 없음에도 □□□□과 입찰집행관은 부적격자를 낙찰자로 선언하였고, 계약서 작성 과정에서도 자격에 대한 증빙서류를 확인하지 않아 부적격업체와 계약을 체결하였다.

[표 1] 입찰 불성립 내역 및 개찰 현황

연번	공고번호	입찰공고명	입찰참가 자격	입찰등록업체	중소기업 확인서 보유여부	낙찰(계약) 여부	개찰일시 (계약일자)	담당자	입찰 집행관
1	제2022- [redacted]호	[redacted] [redacted] [redacted]	중·소기업 ·소상공인	[redacted]	보유	낙찰(계약)	2022.08.08. (2022.08.16.)	[redacted]	[redacted]
				[redacted]	미보유	-			
2	제2022- [redacted]호	[redacted] [redacted] [redacted]	중·소기업 ·소상공인	[redacted]	보유	낙찰(계약)	2022.08.17. (2022.08.24.)	[redacted]	[redacted]
				[redacted]	미보유	-			

연번	공고번호	입찰공고명	입찰참가 자격	입찰등록업체	중소기업 확인서 보유여부	낙찰(계약) 여부	개찰일시 (계약일자)	담당자	입찰 집행관
3	제2023- ■호	■■■■■ ■■■■■	중·소기업 · 소상공인	■■■■■	보유	낙찰(계약)	2023.10.27. (2023.10.30.)	■■■■■	■■■■■
				■■■■■	미보유	-			

[표 2] 입찰참가부적격자와 계약 체결 현황

연번	공고번호	입찰공고명	입찰참가 자격	입찰등록업체	중소기업 확인서 보유여부	낙찰(계약) 여부	계약번호	담당자	입찰 집행관
1	제2022- ■호	■■■■■ ■■■■■	중·소기업 · 소상공인	■■■■■	미보유	낙찰(계약)	■■■■■ ■■■■■	■■■■■	■■■■■
				■■■■■	〃	-			
2	제2023- ■호	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	중·소기업 · 소상공인	■■■■■	〃	낙찰(계약)	■■■■■ ■■■■■	■■■■■	■■■■■
				■■■■■	〃	-			
3	제2023- ■호	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	소기업 · 소상공인	■■■■■	〃	낙찰(계약)	■■■■■ ■■■■■	■■■■■	■■■■■
				■■■■■	〃	-			
4	제2024- ■호	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	소기업 · 소상공인	■■■■■	〃	낙찰(계약)	■■■■■ ■■■■■	■■■■■	■■■■■
				■■■■■	〃	-			

<조치할 사항>

【경고, 주의, 시정】 ① 계약 규정을 위반하여 업무 처리한 【관련자 1】은 경고 처분하고, 입찰 성립 여부를 확인하지 않고 개찰을 집행하고 계약을 승인한 【관련자 2】는 주의 처분하며 ② 현재 계약 중인 (주)○○○○○은 관련 법령 및 규정에 따라 조치하기 바랍니다.

【관련자 1】 행정 ○급 ○○○·○○○(현 □□□□센터), 행정 ○급 ○○○(현 □□□□과)·○○○

【관련자 2】 행정 ○급 ○○○, 행정 ○급 ○○○